

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1508/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางเอสเควลา จี ลูซ หรือลัก จี เอสเตอร์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (9), มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 265, มาตรา 268, มาตรา 341

ตัวเครื่องบินที่มีมูลค่าหรือราคาใช้ตามที่ปรากฏในตัวเป็นตัวที่มีชื่อในตัวมีสิทธิที่จะใช้โดยสารเครื่องบินของสายการบินที่ปรากฏในตัว ตัวเครื่องบินจึงเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อซึ่งสิทธิตาม ป.อ. มาตรา 1 (9) เป็นเอกสารสิทธิ

จำเลยปลอมตัวเครื่องบินจำนวน 30 ฉบับ ตัวเครื่องบินปลอมทั้ง 30 ฉบับนี้ ผู้มีชื่อในตัวได้นำไปใช้แล้ว แสดงว่าจำเลยได้มอบตัวเครื่องบินทั้งหมดให้แก่ผู้มีชื่อในตัว หรือมอบให้แก่ผู้อื่นซึ่งจะนำไปมอบให้แก่ผู้มีชื่อในตัว การมอบตัวเครื่องบินปลอมให้แก่บุคคลดังกล่าว จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าผู้มีชื่อในตัวต้องนำตัวไปใช้ในการเดินทาง และปรากฏว่าตัวเครื่องบินปลอมทั้งหมดได้ถูกนำไปใช้ในการเดินทางแล้ว ดังนั้น จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นตัวการใช้ตัวเครื่องบินปลอม

การที่จำเลยปลอมตัวเครื่องบิน จำเลยมีเจตนาที่จะให้ผู้มีชื่อในตัวได้เดินทางโดยสารการบินที่ปรากฏในตัวหรือสายการบินอื่น โดยจำเลยหรือผู้ที่มีชื่อในตัวไม่ต้องจ่ายเงินแก่สายการบินนั้น เป็นเจตนาทุจริตหลอกลวงว่าตัวนั้นชำระราคาแล้ว อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงมิได้ชำระ ทำให้สายการบินเสียหายจำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงด้วย

การที่จำเลยปลอมตัวเครื่องบิน จำเลยมีเจตนาที่จะให้ผู้มีชื่อในตัวได้เดินทาง
โดยสายการบินที่ปรากฏในตัวหรือสายการบินอื่น โดยจำเลยหรือผู้ที่มีชื่อในตัวไม่
ต้องจ่ายเงินแก่สายการบินนั้น เป็นเจตนาทุจริตหลอกลวงว่าตัวนั้นชำระราคาแล้ว อัน
เป็นความเท็จ ซึ่งความจริงมิได้ชำระ ทำให้สายการบินเสียหายจำเลยมีความผิดฐาน
ฉ้อโกงด้วย

(บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ-โกษา ปิยสิรานนท์)

ศาลอาญา - นายนิพนธ์ สาครรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ เพชรรุ่ง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ